

1504724-49.2019.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2345476/2019 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 8786253 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 162/19/322

- DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2345476 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504724-49.2019.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504724-49.2019.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2345476/2019 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 8786253 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 162/19/322

- DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2345476 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 162/19/322 - DISE-

DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DIEGO DE MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ALESSANDRO DIEGO DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 28 de novembro de 2019, às 16h30min, na Rua Arlindo Bétio, n.º 43, no Jardim Colorado, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu guardava, para fins de tráfico, sete porções - com massa de 3,8 gramas - de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 119) e defensora constituída apresentou defesa preliminar (fls. 80/85).

A decisão de fls. 92/93 recebeu a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2020.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 130).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A

defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Por fim, ainda subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de caso de desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do tráfico. Confirmou a posse da pedra bruta, mas disse que não havia outras menores. Afirmou que estava na frente da sua casa quando foi abordado pelos policiais militares e que eles entraram no seu quarto e localizaram o crack dentro do seu guarda-roupas. Negou que tenha dito aos policiais militares que pretendia vender casa pedra por R\$10,00.

Os policiais militares Edmilson Rodrigues e João Paulo Teixeira dos Santos afirmaram que receberam uma denúncia de que o réu estaria na Vila Marcante fracionando substâncias entorpecentes. Disseram que já conheciam o réu e que foram à casa dele, onde o encontraram sentado na calçada. Narraram que nada de ilícito foi localizado com o réu, mas que o informaram da denúncia e que ele próprio indicou onde guardava a droga na residência. Afirmaram que se tratava de um embrulho plástico contendo seis pedras pequenas de crack e uma maior, ainda a ser fracionada. Disseram que o réu contou que havia comprado o crack em Cambará e que, depois de fracioná-lo, venderia cada pedra por R\$10,00.

Embora não existam elementos a justificar a dúvida quanto às declarações dos policiais militares, por outro lado tampouco existem elementos suficientes a comprovar a destinação do crack localizado na casa do réu.

Considera-se inicialmente que os policiais militares afirmaram que a denúncia era de que ele estaria fracionando substâncias entorpecentes, mas o réu foi localizado sentado na calçada na frente de sua casa e não tinha nada de ilícito consigo.

Considera-se também que não consta tenha havido qualquer ação policial anterior a fim de constatar eventual movimentação anormal na residência do réu e que ele não foi flagrado em conduta que permitisse afirmar a traficância.

Ainda, considera-se que a quantidade ínfima de crack apreendida - 3,8 gramas - tampouco permite por si afirmar a destinação ao comércio.

Por fim, considera-se que o réu é primário e foi considerado pelo psiquiatra responsável pela perícia como semi-imputável em razão da dependência psíquica de canabinóides e crack, o que corrobora a dúvida a respeito da destinação dos 3,8 gramas de crack apreendidos no seu guarda-roupas.

Ou seja, considerados os elementos de prova dos autos, se por um lado não se pode afirmar que as pedras localizadas na casa do réu não se destinavam ao tráfico, por outro lado tampouco se pode afirmar comprovada a sua destinação ao comércio, o que impede a sua condenação como traficante.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu REGINALDO BARBOSA, do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista a natureza da conduta e a primariedade do réu, é de rigor a conclusão de que a pena de advertência se mostra suficiente.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta do réu ALESSANDRO DIEGO DE MORAIS do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06, por cuja prática lhe aplico a pena de ADVERTÊNCIA.

Tendo em vista a desclassificação da conduta, defiro ao réu a restituição do celular apreendido nos autos, procedendo-se ao necessário após o trânsito em julgado.

Quanto à lâmina apreendida, fica autorizada a sua destruição, independentemente do trânsito em julgado, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional

Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15,

inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para a designação de audiência de advertência.

P.I.C.

Ourinhos, 08 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA